



P U T U S A N
Nomor 1345 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALBERT PABANGKE, bertempat tinggal di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., CLBC dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Andre Darmawan *And Associates Law Firm*, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman, Nomor 76, Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2025;
Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

1. **LA ODE SAFARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Lorong Makmur RT/RW 011/004, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
2. **ADJI S**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Lorong Makmur RT/RW 011/004, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Dasman, S.H., Advokat pada kantor Hukum La Dasman, S.H & *Partner*, beralamat di Jalan Haluoleo BTN Margahayu Regency Kambu, Blok L, Nomor 9, Kelurahan Mokoauw, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

D a n

PILUX, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso, BTN

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Arum 3 Blok A.9, Kelurahan Baruga, Kecamatan
Baruga, Kota Kendari;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan ukuran 168 m x 39 m, Luas 6.552 m² yang terletak di Jalan Boulevard Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatas dengan saudara Benggo sekarang berbatas dengan saudara Jahiudin, saudara Yanto, Taswin, Abbas dan Pilux;
 - Sebelah timur dahulu berbatas dengan Parenrengi sekarang berbatas dengan BTN Bumi Arum;
 - Sebelah selatan dahulu berbatas dengan saudara Aho sekarang berbatas dengan BTN Bumi Arum;
 - Sebelah barat dahulu berbatas dengan BTN sekarang berbatas dengan BTN Aroma Bukit Indah;adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang berkebun dan mendirikan pondok kebun di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat/dokumen yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sah dan batal sehingga tidak berkekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menduduki tanah objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanpa

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025



syarat tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 7 Februari 2024, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan ukuran 168 m x 39 m, Luas 6.552 m² yang terletak di Jalan Boulevard Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan saudara Benggo sekarang berbatas dengan saudara Jahiudin, saudara Yanto, Taswin, Abbas dan Pilux;
 - Sebelah timur dahulu berbatas dengan Parenrengi sekarang berbatas dengan BTN Bumi Arum;
 - Sebelah selatan dahulu berbatas dengan saudara Aho sekarang berbatas dengan BTN Bumi Arum;
 - Sebelah barat dahulu berbatas dengan BTN sekarang berbatas dengan BTN Aroma Bukit Indah;
- adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang berkebun dan mendirikan pondok kebun di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan segala surat/dokumen yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sah dan batal sehingga tidak berkekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menduduki tanah objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanpa syarat tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.342.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT KDI., tanggal 4 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 7 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang perkara *ne bis in idem* dari Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 5324 K/Pdt/2024., tanggal 9 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALBERT PABANGKE tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 22/PDT/2024/PT KDI., tanggal 4 April 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 7 Februari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang perkara *ne bis in idem* dari Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025



Nomor 5324 K/Pdt/2024., tanggal 9 Desember 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2025 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2025 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juli 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan bukti baru (*novum*), berupa:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Dastin, S.Sos., MM., tanggal 25 Februari 2025, ditemukan pada 25 Februari 2025;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Jahiuddin, S.Sos., M.Si., tanggal 25 Februari 2025, ditemukan tanggal 25 Februari 2025;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi dari kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02231 tahun 2011 atas nama Jahiuddin, S.Sos., M.Si., Surat Ukur Nomor 46/BAruga/2011, Luas 987 m², Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi dari kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Dan Bumi Bangunan tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp681.830,00 dan Surat



Setoran Pajak Daerah (PBB) tahun 2022 tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp681.830,00 ditemukan pada tanggal 25 Februari 2025;

5. Bukti PK-5 : Fotokopi dari kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Dan Bumi Bangunan tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp681.830,00 dan Surat Setoran Pajak Daerah (PBB) tahun 2023 tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp681.830,00 ditemukan pada tanggal 25 Februari 2025;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi dari kopi Surat Setoran Pajak Daerah (PBB) tahun 2024 tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp731.795,00 ditemukan pada tanggal 25 Februari 2025;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi dari kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Dan Bumi Bangunan tanggal 24 Februari 2025 sebesar Rp703.649,00 dan Surat Setoran Pajak Daerah (PBB) tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025 sebesar Rp703.649,00 ditemukan pada tanggal 3 Januari 2025;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi dari kopi Keterangan Ahli Dr. Heryanti, S.H., M.H., tanggal 14 Juli 2025, yang ditemukan tanggal 14 Juli 2025;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5324 K/Pdt/2024, tanggal 9 Desember 2024 yang menguatkan dan memperbaiki amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 22/PDT/2024/PT KDI., tanggal 4 April 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 7 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan ukuran 168 m x 39 m, luas 6.552 m² yang terletak di Jalan Boulevard, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatas dengan sodara Benggo sekarang berbatas dengan sodara Jahiudin, sodara Yanto, Taswin, Abbas dan Pilux;
 - Sebelah timur dahulu berbatas dengan Parenrengi sekarang berbatas dengan BTN Bumi Arum;
 - Sebelah selatan dahulu berbatas dengan sodara Aho sekarang berbatas dengan BTN Bumi Arum;
 - Sebelah barat dahulu berbatas dengan BTN sekarang berbatas dengan BTN Aroma Bukit Indah;adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang berkebun dan mendirikan pondok kebun di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat/dokumen yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sah dan batal sehingga tidak berkekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menduduki tanah objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanpa syarat tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025



keterlambatan mematuhi putusan perkara ini;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juli 2025 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa yang dibeli dari saudara Benggo, orang tua Turut Tergugat *a quo*, namun dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Peninjauan Kembali dan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kendari gugatan dikabulkan;

Bahwa namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kendari dan menyatakan gugatan *ne bis in idem*;

Bahwa permohonan kasasi ditolak dengan pokok pertimbangan gugatan *ne bis in idem*;

Bahwa sesuai fakta hukum, sebelumnya Penggugat *a quo* pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II (tanpa mengikut sertakan saudara Benggo sebagai pihak) dengan dalil gugatan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persis, yang oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kendari gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pokok pertimbangan gugatan kurang pihak, karena tidak menjadikan saudara Benggo yang menjual objek sengketa tanah belum bersertifikat sebagai pihak; (bukti T.I.II- 12);

Bahwa pada tingkat banding, dengan pertimbangan yang sama (gugatan kurang pihak) namun amarnya menolak gugatan bukan tidak dapat diterima (karena ada kesalahan formil); (bukti T-I.II – 13);

Bahwa permohonan kasasi di tolak, dengan pertimbangan gugatan kurang pihak, namun tidak memperbaiki bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan menolak gugatan, sehingga seolah-olah putusan tersebut bersifat positif dan sudah berkekuatan hukum tetap (bukti T-I.II – 14), hal ini yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi *a quo*;

Bahwa jika ditelusuri dengan teliti, perkara *a quo* sebenarnya sebagai tindak lanjut dari perkara terdahulu yaitu dengan melengkapi pihak sesuai pertimbangan *Judex Juris* (bukti T.I.II- 14) dengan menambahkan saudara Benggo yang diwakili oleh Turut Tergugat;

Bahwa pertimbangan dan putusan tingkat Pengadilan Negeri Kendari sudah sangat lengkap, dan tidak salah dalam menerapkan hukum, baik mengenai eksepsi gugatan *ne bis in idem*, maupun dalam pokok perkara, oleh karenanya cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan *Judex Juris*, kemudian mengadili kembali sebagaimana amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ALBERT PABANGKE dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 5324 K/Pdt/2024., tanggal 9 Desember 2024 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 22/PDT/2024/PT KDI., tanggal 4 April 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 7 Februari 2024 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALBERT PABANGKE** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 5324 K/Pdt/2024., tanggal 9 Desember 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 22/Pdt/2024/PT KDI., tanggal 4 April 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 7 Februari 2024;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan ukuran 168 m x 39 m, Luas 6.552 m² yang terletak di Jalan Boulevard Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatas dengan sodara Benggo sekarang berbatas dengan sodara Jahiudin, sodara Yanto, Taswin, Abbas dan Pilux;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025



- Sebelah timur dahulu berbatas dengan Parenrengi sekarang berbatas dengan BTN Bumi Arum;
 - Sebelah selatan dahulu berbatas dengan sodara Aho sekarang berbatas dengan BTN Bumi Arum;
 - Sebelah barat dahulu berbatas dengan BTN sekarang berbatas dengan BTN Aroma Bukit Indah;
- adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang berkebun dan mendirikan pondok kebun di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan segala surat/dokumen yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sah dan batal sehingga tidak berkekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menduduki tanah objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanpa syarat tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1345 PK/Pdt/2025